

한 국 마 사 회 감 사 실

(징계·경고)

일련번호 2022-특정-08

감사명 제주경마 개체식별 오류사고 관련 특정감사

제 목 개체식별 확인 및 관리감독 소홀 등 준수 의무 위반

소관본부 √본부

소관부서 ▼부

내 용

1. 사건개요

○본부에서는 매주 금요일 및 토요일에 제주경마를 개최하고 있으며, '22. 6.10.(금) 제주2경주 출전준비를 진행하는 과정에서 ②번 출전마에 대한 개체식별 오류로 인해 ②번 출전마에 당초 출전예정인 “가왕신화”가 아닌 다른 경주마 “아라장군”이 출전하게 되는 사고가 발생하였으며 해당 경주는 정상적으로 시행되었다.

이후 ○본부에서는 '22. 6.11.(토)에 사고발생을 인지하였고 같은 날 비상대책위원회를 개최하여 마권 환불조치 의결, 고객공지 결정 등 후속조치를 하였고, '22. 6.12.(일)부터 우리 회 전 사업장(3개 경마장 및 27개 지사)에서 해당 마권(②번 출전마)에 대하여 환불업무를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

제주 경마개최업무매뉴얼('19.10월 작성기준) 중 개체식별 업무에 따르면 개체식별은 경주마의 외형적 특징인 성별, 모색, 흰점, 가마 등을 통해 1차적으로 확인하고 2차적으로 경주마에 삽입된 마이크로칩을 인식하여 확인하도록 되어 있으며, 개체식별한 경주마가 출마표에 기재된 경주마와 다를 경우 해당 수의수석위원 및 심판위원에게 통보하도록 되어 있다.

그리고 말의 개체식별 기준 자료집¹⁾에 따르면 개체식별은 변하지 않는 선천적 특징, 유전자형태 등을 검사함이 기본 원칙이며, 인위적으로 부여한 낙인, 마이크로칩 등은 물리적인 변경이나 소멸이 가능하므로 보조수단으로 사용된다.

또한, 개체식별 업무는 경마개최운영부서(이하 “운영부서”라 한다) 중 수의부서²⁾에서 담당하며, 운영부서 편제표에 따르면, 수의 등 경주진행 업무는 수의수석위원, 제1부위원장, 수석부위원장, 개최운영위원장 순으로 관리감독 한다.

제주 운영부서 편제표



1) 한국마사회 말등록원에서 제작 및 편집

2) 경마개최일 수의부서 담당업무: 경주전·후 마체검사, 경주전·후 약물검사, 마체중계량, 개체식별 및 장구점검 등

그리고 「경마시행규정」 제155조 및 「경마시행규정시행세칙」 제82조에 따르면 천재지변, 경마시행 장비의 고장 등 정상적인 경마시행이 곤란한 비상사태 발생 시 대응방안을 마련하기 위하여 비상대책위원회를 경마본부, 부산경남지역본부 및 ○본부에 각각 설치·운영할 수 있다.

한편, 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 법령·「정관」 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 신의를 존중하고 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는 일이 없도록 하여야 한다.

또한, 「전임직관리지침」 제13조에 따르면 전임직은 법령·「정관」 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 신의를 존중하고 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는 일이 없도록 하여야 한다.

그리고 「경마규정시행세칙」 제63조의2에 따르면 같은 징계사유에 관련된 비위행위자와 감독자에 대해서는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 고려하여 연대책임 문책기준에 따라 징계를 의결하여야 하며, 같은 시행세칙 제65조에 따르면 인사위원회는 징계대상자가 서로 관련이 없는 2개 이상의 비위가 경합된 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계 보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

따라서 ○본부 소속 직원과 전임직은 경마개최업무가 안정적으로 진행될 수 있도록 주의를 기울여 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다. 그런데 '22. 6.10.(금) 발생한 개체식별 오류사고에 대해 관련 절차에 따라 특정감사를 실시한 결과 감사실에서는 아래와 같이 사례별로 사실관계를 확인하였다.

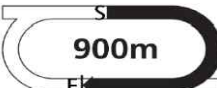
3. 감사결과 확인된 문제점

가. 인적 오류

1) 개체식별담당자의 개체식별 확인 소홀

제주경마장에서 활동하는 A 조교사³⁾는 ‘가왕신화’와 ‘아라장군’ 경주마를 보유하고 있으며, '22. 6.10.(금) 제주2경주 출전표에는 ‘가왕신화’가 ②번 출전마로 등록되어 경주에 출전하는 것으로 되어 있었다.

6.10. 제주경마 제2경주 출전표

제주 2경주		제주마 5등급 R1~40 핸디캡 (중계)				일반경주							
[2022년도 289번째]/본말													
		1위	9,000천원	구분	우승마	최고기록 (부담중량, 참수율)	출전준비소 집합시각 10시30분						
	순위 상금 (18,000천원)	2위	4,140천원					해당등급(제5)	평균 기록	1:11,2 (55,0, 8%)			
		3위	2,700천원								제주마	1:16,2	
		4위	1,260천원										1:16,4
		5위	900천원										
						출 발 시 각 11시30분							
2 가 왕 신 화		55,0(+0,5) 광응남		220514 R 제5 100 핸디캡 R1~40		220423 R 제5 900 핸디캡 R1~40		220402 R 제5 900 핸디캡 R1~40		220311 R 제5 900 핸디캡 R1~40			
4세 (18.04.02) 제주 암 회 R34 (부)진흥상어 / (모)심표 7전 (2 / 0 / 1 / 0 / 2) / 19,750천원 출전:4주 / 5,000천원(개별) 과거: 최고:1:14,6 (220311, 51.5, 4%) 평균:1:15.3 3전(1 / 0 / 0) 최근5회 수득상금 : 12,600천원 논가면		 출산: 378송(9.8%) / 1년: 18송 해당마: 1전(0 / 0 / 1) 조교사:광대훈(3조) 마주:한성택 2주조교:5회 82분(윤남) 220515윤동기질한 기타 220403좌전차파행 210902경치		① 8월꽃향주 1:25.5 58.0 40 총권 (1) ② 9금랑자고 1:25.6 53.0 30 유일 (6) ③ 가왕신화 1:26.4 54.5 33 용남 (4) ④ 5월라살별 1:26.4 52.5 29 우승 (0) ⑤ 7무명들웅 1:26.4 56.5 37 현진 (3) ⑥ 1탈라제국 1:26.5 56.0 36 영민 (2) 17.6-51.9-18.4 / 30 34.5 - 40 51.1 4 0 0 4 4 5(3/10)29 -44%16.5 40분 주론③ 논가면		① 4성공여왕 1:14.3 55.5 32 수환 (1) ② 3경성스타 1:14.8 53.0 27 재광 (9) ③ 7고공시대 1:15.5 53.5 33 희원 (6) ④ 1왕실세상 1:15.6 58.0 37 현진 (2) ⑤ 9달빛세상 1:15.8 53.5 38 영민 (8) ⑥ 가왕신화 1:15.9 56.0 33 유나 (3) 17.2-50.5-18.8 / 30 25.4 - 40 40.8 5 0 0 5 4 4(6/10)28 -43%23.5 155분 주론③ 논가면		① 3송전소식 1:14.5 52.0 27 대영 (6) ② 5월복돌자 1:14.5 51.5 26 총권 (3) ③ 4탈라제국 1:14.6 55.0 33 영민 (7) ④ 6월발대일 1:15.0 53.5 30 성광 (5) ⑤ 10전국일호 1:15.1 57.0 37 대연 (4) ⑥ 가왕신화 1:15.6 55.0 33 유나 (2) 17.1-50.8-18.5 / 30 24.8 - 40 40.6 3 0 0 2 2 3(7/9)28 -41%38.4 100분 주론② 논가면		① 가왕신화 1:14.6 51.5 26 재광 (4) ② 9일복행사 1:15.1 57.0 39 재원 (5) ③ 3새벽영차 1:15.2 54.0 31 성민 (1) ④ 10제주요격 1:15.3 51.5 26 총권 (6) ⑤ 2표선황후 1:15.5 52.5 28 유일 (2) ⑥ 5인영신화 1:15.5 58.0 39 성호 (9) 17.9-48.2-16.3 / 30 26.4 - 40 42.5 3 0 0 2 2 2(1/9)29 -44%46.6 157분 주론③ 논가면			

그런데 A 조교사는 본인의 착오로 '22. 6.10.(금) 제주2경주 ②번 출전마에 당초 출전 경주마인 ‘가왕신화’가 아닌 다른 경주마인 ‘아라장군’을 출전준비소에 데려오게 되었다.⁴⁾

이후 개체식별 담당자인 B주임은 출전준비소에서 다른 경주마인 ‘아라장군’에 리더기로 마이크로칩을 인식시켰으며, 해당 행위는 관련 CCTV 영상에서 확인된다.

3) 제주경마장 A 조교사: 소속 조(3조), 데뷔일자('02. 4.29.), 위탁관리말(가왕신화·아라장군 등 24두)

4) >>부 확인결과에 따르면, A 조교사는 '22. 6. 3.(금) ‘가왕신화’와 ‘아라장군’을 훈련(위킹머신) 시켰으며, 훈련 후 본인 착오로 ‘가왕신화’와 ‘아라장군’을 바꿔서 서로 다른 마방으로 이동시켰음. 이후 해당 경주마의 마방이 바뀐 상태가 지속되었고, '22. 6.10.(금) A 조교사는 제주2경주 2번 출전마에 당초 출전 경주마(가왕신화)가 아닌 다른 경주마(아라장군)를 데리고 출전준비소로 이동함.

* 관련: >>부(제주)-571('22. 6.18: 제주경마장 개체식별 오류 출전 사고 관련 >>결과 보고)

6.10. 담당자의 개체식별 영상(CCTV)

	■ CCTV 위치 - 대기마방(북)1 ■ 녹화일시 - 2022. 6.10. am10:22:40 ■ 행위내용 - 리더기로 2번 출전마(아라장군) 마이크로칩 인식
	■ CCTV 위치 - 대기마방(북)1 ■ 녹화일시 - 2022. 6.10. am10:22:42 ■ 행위내용 - 리더기로 인식 후 개체식별확인 자료(가왕신화)와 비교 확인

그런데 B주임은 리더기에 표시된 ‘아라장군’의 칩번호와 개체식별 확인자료에 기재된 ‘가왕신화’의 칩번호를 주의 깊게 살피지 못하여 두 경주마의 칩 번호가 다르다는 점을 인지하지 못하였고, 다른 경주마인 ‘아라장군’이 해당 경주에 출전하게 되었다.

아라장군 및 가왕신화 칩 번호

- (리더기에 인식된 칩번호) ‘아라장군’ 칩 번호, **00-0715-18DE**
- (개체식별확인자료 칩번호) ‘가왕신화’ 칩 번호, **00-0771-7427**

한편, 개체식별매뉴얼 등 관련 자료⁵⁾에 따르면 경주마의 성별, 모색, 흰점 등 외형적 특징을 통해 개체식별 하는 것이 원칙이며, 2차적으로 경주마에 삽입된 마이크로칩을 통해 확인하도록 되어있다.

5) 개체식별 업무수행 기준자료: ① 제주 경마개최업무매뉴얼(개체식별), ② 말의 개체식별 기준 자료집(말등록원 제작)

사건 관련 두 경주마의 외형적 특징을 살펴보면, ‘가왕신화’는 암말이고, 가운데 이마에 흰점이 있으며, 모색이 회색인 반면, ‘아라장군’은 거세마이고, 모색이 회색이다. 따라서 육안으로 확인 시 성별 및 흰점여부에서 두 경주마의 차이를 구별할 수 있다. 또한, 당시 개체식별 확인자료에는 출전 경주마들의 성별과 모색이 기재되어 있었다.

그런데 B주임은 ‘아라장군’ 개체식별 시 관련 매뉴얼 등에 따라 성별을 확인하지 않았다고 진술하였으며⁶⁾, 관련 CCTV 영상에서도 성별을 확인하지 않았던 점이 확인되었다.

2) 수의수석위원 등 관리자의 개체식별 관리감독 소홀

개체식별 업무를 소관하는 수의수석위원을 비롯하여 수의부서 등 경주진행을 관리감독하는 제1부위원장, 수석부위원장, 개최운영위원장 등 4명의 경마개최운영위원(관리자)들은 '22. 6.10.(금) 개체식별 등 수의부서 업무 제반사항의 점검을 철저히 하여야 함에도 불구하고, 사고 이후 하루가 지난 '22. 6.11.(토) 09:50경 경마고객의 민원을 통해 사고발생 사실을 뒤늦게 인지하는 등 관리감독을 소홀히 하였다.

제주 경주진행(수의부서) 관리감독 체계



6) B주임 진술 : “개체식별 시 여태까지 그렇게 성별 부분까지는 보지 않았지만, 본인이 실수한 부분에 대해서는 할 말이 없음. 또한 6.10. 출전 경주마들이 대부분 얼굴에 가면을 쓰고 출전준비소로 이동하여 이마에 흰점여부를 보기 어려웠고, 개체식별 확인 자료에 경주마들의 흰점 특징이 기재되어 있지 않아 흰점 여부로는 확인할 수 없었음.”

3) 수의운영원의 경주마 체중변화 검증 미흡

B주임의 개체식별 후 마체중계량 업무를 담당하는 경마지원직은 다른 경주마인 ‘아라장군’의 마체중을 계량⁷⁾하게 되었으며, 체중이 직전 경주에 비해 24kg 증가한 것에 대해 당시 마체검사(보건) 직무를 담당하는 수의운영원 G과장(수의사)에게 보고하였다.

G과장은 마체중계량 업무 매뉴얼⁸⁾에 따라 A 조교사에게 체중 차이가 나는 사유⁹⁾를 확인하였으나, 이를 수의수석에게 보고하지 않고 개체이상 등 특이사항 점검을 소홀히 하였다.

나. 개체식별 사고위험 사전관리 소홀

○본부에서는 '22. 5. 7.(토) 말관리사 파업에 따라 같은 날 심판실에서 제1차 비상대책위원회(이하 “1차 비대위”라 한다)¹⁰⁾를 개최하였으며, 말관리 인력 부족 여건 하에서 제주경마장조교사협회(이하 “조교사협회”라 한다)의 요청사항¹¹⁾을 반영하고 정상적인 경주진행을 하고자 ‘경주 전 약물검사’ 및 ‘경주 전 마체검사’ 업무

7) 당시 ‘아라장군’을 체중 계량하였으며, 전산에는 ‘가왕신화’ 체중으로 입력하게 됨.

8) <제주 마체중계량 업무매뉴얼 발췌> 현저한 체중변화(±20kg이상)의 출전마에 대해서는 재측정 실시 및 조교사 또는 관리사를 통한 사유 확인(필요시 임신검사 대상마로 선정)

9) G 과장 진술: “말을 관리하는 A 조교사가 살을 찌우려고 야식을 먹었다고 얘기를 했고, 개체식별이 끝난 상황이었기 때문에 조교사 및 관리사를 통한 사유 확인까지만 했음. 임신검사 대상마로 선정하는 상황은 아니었음. 저는 마사회 입사 이후로 임신검사 대상마로 선정했던 경험이 없음.”

10) 1차 비상대책위원회 참석명단('22. 5. 7. / 제주 심판실)

구 분	비대위 참석명단	
위원장	경마개최운영위원장	F ○본부장
부위원장	경마개최수석부위원장	E ▲사업처장
수석위원	제1부위원장 겸 심판수석위원	D ◎전문
	제2부위원장 겸 방역상황수석위원	R J부장
	순위판정수석위원	S ▲부장
	민원수석위원	T ◆부장
	시설수석위원	U ♠부장
	수의·검량수석위원	C ◇부장
간 사	선임 심판위원	V ◎전문 차장

11) 1차 비상대책위원회 개최 결과보고 문서에 따르면, 조교사협회는 말관리사 파업 관련하여 마방별 최소인력으로 과부하 될 수 있는 경주진행 매뉴얼 일부기준을 완화해 줄 것을 요청함.

절차를 간소화하기로 결정하였다.

이에 말관리사 파업 전에 비해 ‘경주 전 약물검사’ 대상 출전마 규모가 축소 (50%→30%)되었고, ‘경주 전 마체검사’ 시간(출발 180분전→60분전) 및 장소(동물병원→출전준비소)가 변경되었다.

한편, 말관리사 파업 전에 ○본부에서는 경주별 ‘전체 출전두수’를 대상으로 각각 출발 180분전, 출발 60분전에 개체식별을 시행하여 총 2회¹²⁾ 진행한 것으로 확인되나, 파업 후 1차 비대위의 ‘경주 전 약물검사’ 및 ‘경주 전 마체검사’ 간소화 결정으로 개체식별 횟수는 당초 2회에서 1회로 축소되었다.

파업 전·후 개체식별 등 업무 변경내역

구 분		파업 전 (2회)	파업 후 (1회)
출발 180분 전	약물검사	■ 출전두수 50%	■ 출전두수 30%
	마체검사	■ 전체 출전두수	-
	개체식별	■ 전체 출전두수	▶ ■ 출전두수 30%(약물검사 대상)
출발 60분 전	마체중계량	■ 전체 출전두수	■ 전체 출전두수
	마체검사	-	■ 전체 출전두수
	개체식별	■ 전체 출전두수	■ 전체 출전두수

* 파업 후, 출발 180분 전에는 개체식별을 약물검사 30%¹³⁾에 해당되는 말만 시행

그런데 개체식별 횟수 축소로 인해 경주마 개체식별 검증 소홀에 따른 사고 발생 위험이 커질 수 있는 상황이었으나, 관련자 진술 및 비대위 결과보고문서에 따르면 이러한 사고위험 예방을 위한 조치가 미흡하였다.

관련자¹⁴⁾ 진술에 따르면 1차 비대위에서 개체식별에 관하여 언급이 되었으나 회의의 주요한 논의대상은 아니었던 것으로 보이며, 특히 개체식별 횟수 축소에

12) ○본부 개체식별 시행내역(말관리사 파업 전)

구 분	시행시간	시행장소	대상규모
1회차	■ 경주출발 180분 전 / 마체검사 시 진행	동물병원	전체 출전마
2회차	■ 경주출발 60분 전 / 마체중계량 후 진행	출전준비소	전체 출전마

13) 사고일 제주2경주 ②번 출전마는 출발 180분전 약물검사 대상마에 선정되지 않아 개체식별이 진행되지 않음.

14) 관련자 4명(관리감독 직제상): C(수의수석위원)→D(제1부위원장)→E(수석부위원장)→F(개최운영위원장)

따른 위험 관리의 중요성을 제대로 인식하지 못한 것으로 보인다.

우선 E 수석부위원장은 개체식별 위험예방을 위한 보완 논의는 정확히 기억에 없다고 진술하였고, D 제1부위원장은 수의부서 주관 시행으로 조교사협회의 개체식별 협조내용만을 언급하였으며, F 개최운영위원장은 파업점검 회의 및 1차 비대위 등에서 개체식별 횟수가 줄어든다는 얘기가 없었고, 오히려 조교사협회의 개체식별 업무지원으로 인해 횟수가 보장된 것으로 인식하고 있었다고 진술하였다.

그리고 C 수의수석위원 등 진술¹⁵⁾에 따르면 파업 후 수의부서 주관으로 조교사협회가 마사지역에서 개체식별을 지원하는 것으로 구두 협의된 점이 확인된다. 그러나 조교사협회의 개체식별 시행여부에 대해 점검한 내역은 확인되지 않으며, 특히 사고일 조교사협회가 내부사정으로 개체식별을 하지 않았으나, 같은 날 수의수석 등 관련 위원들은 이를 전혀 인지하지 못하고 있었다.

이외에도 1차 비대위 결과보고문서에 개체식별 관련사항 및 조교사협회의 개체식별 지원내용은 언급되어 있지 않은 점이 확인된다.

위 내용을 종합해 볼 때 1차 비대위의 경주진행 간소화 결정이 개체식별 횟수 축소에 영향을 미쳤으나, 이에 대한 인식 및 보완 논의가 충분히 진행되었다고 보기 어려우며 사고위험 사전관리가 미흡하였다고 판단된다.

15) C 수의수석위원 진술: “관리사 인력이 절대적으로 부족하니, 경주 전 채혈을 50%에서 10~30% 줄이고, 경주 전 마체검사를 출전준비소에서 하라고 제안했음. 이에 따라 개체식별 횟수가 적어지는 것이 문제이며, 우리가 인력이 없으니 조교사협회 직원 중 1명이 출전준비소로 가는 길목에 개체식별을 하도록 조교사협회와 구두로 협의했음. 결과적으로 파업 후 1차 개체 식별은 경주 전 약물검사 30%에 해당되는 말만 개체식별을 했으며, 2차로 조교사 협회에서 개체식별을 전 두수를 하고, 3차는 출전준비소에서 전 두수를 했음. 그런데 6.11.에 사고경위를 확인하는 과정에서 조교사협회 직원이 내부사정으로 개체 식별을 6. 3.부터 하지 못했다고 들었음.”

E 수석부위원장 진술: “개체식별 보완책으로 조교사협회 직원이 마사지역에서 출전준비소로 내려가는 길목에서 개체식별을 하는 것으로 협조되었음. 다만, 조교사 협회의 개체식별업무가 잘 진행되고 있는지 살펴봤다면 사고를 예방할 수 있지 않았을까 생각함.”

다. 운영상의 미비점 장기간 방치

1) 경매개최업무매뉴얼 현행화 및 점검 소홀

○본부에서는 '19.10월 기준으로 경매개최업무매뉴얼(이하 “경매매뉴얼”이라 한다)¹⁶⁾ 작성 이후 '22. 6.10.(금) 사고일 현재까지 약 3년여 간, 경매매뉴얼과 실제 경매시행 현황과의 불일치를 바로잡아 명확하게 정비하는 등의 조치를 하지 않았다.

'22. 6.10.(금) 기준으로 관계자 방역 부서를 제1부위원장 산하로, 방역상황·고객방역·현장계도 부서를 제2부위원장 산하로 편제하여 운영하고 있으나, 4개 부서의 업무 및 인력현황 등이 경매매뉴얼에 반영되어 있지 않았다. 또한 심판, 경주편성, 핸디캡 등 운영부서별 근무인원 중 일부는 서울·부산 등 다른 사업장에서 근무하고 있거나 이미 퇴사하였으나¹⁷⁾ 경매매뉴얼에 현행화 되지 않았다.

그리고 수의부서 업무매뉴얼을 살펴보면 운영인원 및 업무분장이 실제 수행 현황과 대부분 차이를 보였으며, 특히 개체식별의 경우 담당자가 2명으로 기재되어 있고 그 중 한명은 퇴사한 것으로 확인된다.

수의부서 매뉴얼 및 수행현황 차이내역

구 분	수행업무	'19년 경매매뉴얼	'22년 수행현황
수석위원	수의부서 총괄	C	C
선임운영위원	수의부서 실무 총괄, 마체검사, 시료채취, 정밀검사	H	I
운영원	마체검사, 시료채취, 정밀검사	G, J	G
운영원	경주 전·후 시료보안	K, L	M, L
운영원	출전마 장구점검	N	O
운영원(보)	출전마 개체식별, 마체중 계량	P ¹⁸⁾ /B	B

16) 서울·부산·경마장은 「한국마사회법」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 운영부서별로 담당업무를 수행하는 기준과 절차를 경매개최업무매뉴얼(이하 “경매매뉴얼”이라 함)에 정하고 있음.

- 서울경마장 최근 작성년도: 2021년, 부산경마장 최근 작성년도: 2022년

17) 경매매뉴얼 인원 변동사항 사례 : 심판부서 W(現[㉠]전문), 경주편성·핸디캡 X(現[♣]부), 검량 K('21년 퇴사) 등

한편, ○본부에서 시행한 경마개최평가회의¹⁹⁾ 문서를 살펴보면, 경마매뉴얼 내용검토 및 운영부서별 적정 이행 여부에 대한 확인·점검이 미흡하였으며, 관련자 진술²⁰⁾에 따르면 현장에서 업무를 수행하는 운영원 등을 대상으로 직무교육 시행내역 등은 확인되지 않는다.

2) 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀

평소 B주임은 업무분장상 담당하고 있는 개체식별 외에 장구점검, 마체중계량 업무²¹⁾에도 직·간접적으로 관여한 것으로 확인되었다. 특히 장구점검의 경우 직원 1명이 담당자로 지정되어 있으나 B주임이 1차적으로 장구점검을 하고 있었고, 개체식별 확인자료에도 승인장구 내역이 기재되어 있음이 확인된다.

담당자의 장구점검 확인자료

경주일자 : 2022.06.10							
경주번호	번호	승인장구	마명	마이크로칩번호	조교사명	성별	털색
1	1	논가면	다크호스	00-07BD-AFF5	심도연	거	회
	2	말사논가면	꿈의선물	00-0771-76F0	변용호	거	갈
	3	논가면	백두보물	00-07AA-66F6	강태훈	수	회
	4	논가면	발라카스	00-0771-71F0	강대은	암	밤
	5	논가면	현무진	00-07AA-6676	윤덕상	암	밤
	6	논가면	전설신화	00-07AA-632D	고성룡	거	갈
	7	말사논가면	성음최강	00-0769-C7FC	강태훈	거	갈
	8	논가면	신경	00-075F-65C6	윤덕상	암	얼룩
	9	논가면	대성공	00-07AA-5569	강대은	거	회
	10	논가면	신익능력	00-0771-7283	신경호	거	회

- 기존 개체식별 확인자료 (사고일, 6.10.기준)
- 승인장구 내역 기재

18) P 과장 '20.12월 퇴사

19) 최근 3년 제주 경마개최평가회의 내역(참석대상: 경마개최운영위원장, 수석부위원장, 수석위원 등)

- 2021년 제주 경마개최 평가회의 결과보고('22.1월)
- 2021년 제주 상반기 경마개최 평가회의 결과보고('21.7월)
- 2020년 제주 경마개최 평가회의 결과보고('21.2월)
- 2020년 제주 상반기 경마개최 평가회의 결과보고('20.7월) 등

20) 경마매뉴얼 점검 및 교육 등에 관한 진술

구 분	주요 진술내용
개체식별담당자	■외형적 특징이 바뀌었을 때 수의수석이나 심판에게 보고해야하는 절차에 대해서 알지 못했음. ■개체식별 관련하여 별도로 교육을 받은 적은 없음.
수의수석위원	■개체식별 관련 매뉴얼을 교육한 적은 없음. 개체식별 담당자는 등록관련 업무를 했기 때문에 나보다 더 잘 알고 있음.
제1부위원장	■각 운영부서별로 별도 운영원을 대상으로 교육한 적은 없음. ■주요 운영부서와는 간담회 등을 통해 애로점을 공유하고 개선사항들을 논의하는 등 노력들을 해왔으며, 개개인 모든 사람들에게 대해서 교육하는 것은 한계가 있음. 올해 출발불성립 발생, 경주불성립 상황이 발생할 수 있다는 것을 가정해서 자체 모의훈련 계획을 하고 있었으나, 경주마관계자 상황 등 여러 가지가 맞물려서 하지 못했음.
수석부위원장	■부임 이후 경마매뉴얼 등 교육을 지시한 적 없으며, 매뉴얼 미 업데이트 등 경마시행에서 못 챙겼던 부분들은 문제가 있음.
개최운영위원장	■매뉴얼을 현행화 못한 부분에 대해서는 잘못을 인정할 수밖에 없음.

21) 수의부서(경주자원관리부 소관) 경마개최일 업무분장

- 장구점검 담당: 직원 1명(O 차장) / 마체중계량 담당: 경마지원직 1명(Q)

담당 부장(수의수석위원)이 사고 발생 시까지도 이러한 상황을 알지 못하였다고 진술한 점에서 볼 때, 인력관리 측면에서 불명확한 상태가 해소되지 않고 방치되고 있었으며, 이로 인해 B주임으로서 수 개의 업무²²⁾를 동시에 수행함에 따라 개체식별에 주의를 기울이지 못하였거나, 주의가 분산되었을 것으로 판단된다.

한편, B주임의 운영부서 발령내역을 확인한 결과 전자문서발령이 시행되지 않았으며, SAP(운영부서 발령관리)에는 운영부서 기입란에 ‘수의’가 아닌 ‘검량’으로, 직무 기입란에는 ‘개체식별’²³⁾이 아닌 ‘운영원보’로 입력되어 있는 점이 확인되었다.²⁴⁾

그리고 B 주임은 사고발생 후에 SAP상 본인의 검량부서 배치사실을 알게 되었으며, 실제로는 검량업무를 해본 적이 없다고 진술하였다.

비록 운영부서 발령내역과 실제 업무수행 현황이 다르다는 점이 이번 사고의 직접적인 원인이라고 하기는 어려우나, 불명확한 인력관리로 인해 향후 유사사례 발생 시 근무자 간의 책임소재를 밝히기 어려운 결과를 초래할 우려가 있다고 보여진다.

22) B주임 업무분장 관련 진술

- (B주임) 지금 개체식별이 승인장구랑 같이 연관되어 있으며, 저는 개체식별할 때 승인장구도 체크하였음. 장구점검은 O 차장이 하며, 제가 개체식별할 때 장구를 체크하고, 말이 장안소에서 나가기 전에 O 차장이 한 번 더 체크하여, 총 2번 장구를 점검함. 개체식별도 O 차장과 같이 한 조로 2번 체크해야 한다고 생각함.
- (G과장) B주임이 개체식별만 하는 것은 아님. 실제로 경마지원직이 담당하는 마체중계량업무도 봐주고, O 차장이 담당하는 장구점검도 O 차장이 점검(예시나가기 직전)하기 전에 시간적으로 마체중계량할 때 봐주기도 함.
- (C부장) B주임의 경마일 운영부서의 본 업무는 개체식별임. 마체중과 개체식별이 동시에 이루어지고 있으며, 마체중은 경마지원직 1명이 모든 일을 하고 있음. 간혹 마체중이 몇 kg이라고 동시에 관리사에게 얘기하는 경우는 종종 있을 수 있음. 다만, 사고발생 후에 B주임이 장구점검을 1차적으로 도와주는 것을 알았음. 그래서 장구점검은 1·2차 모두 O 차장이 책임지고 해야 한다고 O·B 모두에게 얘기했음.

23) 실제 SAP(집무부서 발령관리)에는 직무명 목록 중에서 ‘**출주대기마사(개체식별)**’ 항목을 선택하여 입력할 수 있음.

24) ◆부에서는 전임직의 경우 사업장 간 이동이 필요한 경우 또는 소속부서의 수행 직무와 다르게 근무하는 경우에 한정하여 ‘운영원보’ 전자문서를 시행하며 B주임은 해당부서 업무와 본인의 직무가 일치하는 경우에 해당되어 전자문서 발령을 시행하지 않았다고 소명함. 또한 SAP상 ‘제주검량’ 발령은 ◇부의 요청으로 ‘21. 2. 4. 입력되었으며, 이는 부서의 업무분장 상 개체식별담당자가 수의·검량부서 경마지원직 근태관리를 담당하기 위한 것으로 확인됨.

4. 관련자별 비위행위 및 징계양정

가. 개체식별담당자 B주임

B주임은 '19. 7. 1.부터 ◇부에서 근무하였고, 경마개최일 개체식별 업무 등을 담당하며 '22. 6.10.(금) 제주2경주 2번 출전마에 대해 개체식별을 수행하였다.

□ 비위행위

1) 개체식별 확인 소홀에 따른 사고 유발

B주임은 매 경마개최일 단순·반복적으로 진행되는 개체식별 업무 특성, 개체식별 업무 수행 기간(2년 이상) 등을 고려할 때, 근소한 주의만 기울였다면 사고를 방지할 수 있었으나 이를 소홀히 하였으므로 중과실로 인정된다.

특히, 사고로 인해 우리 회와 경마시행에 대한 대내외 신뢰를 심각하게 훼손²⁵⁾한 점 등을 고려하면 비위의 정도는 중한 것으로 판단된다.

□ 징계양정

B주임은 전임직 6급으로서 「전임직관리지침」 제13조 등을 준수할 의무가 있다.

① 개체식별 확인 소홀에 따른 사고유발은 ‘직무성실의무 위반 및 직무사고 유발 비위’로서 우리 회의 명예와 위신 손상을 초래하였으므로 비위의 정도가 중하고 중과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등을 고려하여 감봉 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

25) 언론보도 및 민원 발생내역

- 사건관련 언론보도 내역(6월중): 총 40건(YTN 3회, MBC 2회, JIBS 2회 등)
- VOC 민원 발생내역(6.10.~7.15.): 총 32건(동 기간 전체 대비 12%차지)

나. ◇부장 C

C부장은 '18. 2.21.부터 ◇부에서 근무하였고, 경마개최일 수의부서 업무 등을 담당하며 '22. 6.10.(금) 제주2경주 진행 시 수의수석위원이었다.

□ 비위 행위

1) 개체식별담당자 관리감독 소홀에 따른 사고 유발

C부장은 수의부서 관리감독자로서 B주임에 대한 관리감독을 소홀히 하여 사고를 초래한 책임이 인정된다. 그러나 단순·반복 업무에 대한 연대책임 문책기준에 따라 B주임에 비해 책임의 정도는 낮은 것으로 판단된다.

2) 운영상 미비점 장기간 방치 및 사고위험 관리 소홀

C부장은 경마매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀 등 관리상의 미비점을 장기간 방치하고, 1차 비대위에서 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀히 하는 등 관리운영 상(정책결정 등)의 중과실이 인정된다.

□ 징계양정

C부장은 3급 부장으로서 「취업규칙」 제3조 등을 준수할 의무가 있다.

① 담당자 관리감독 소홀에 따른 사고유발은 ‘관리감독 소홀 및 직무사고 유발’ 비위로서 비위의 정도가 중하고 경과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 근신 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

② 운영상 미비점 장기간 방치, 사고위험 관리 소홀은 ‘직무성실의무 위반’의 비위로서 비위의 정도가 중하고 중과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 감봉 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

이는 「인사규정시행세칙」 제65조에서 정한 둘 이상의 비위가 경합하는 경우에 해당되며 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 한 단계 이상의 징계 처분을 요구할 수 있으므로 중징계 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

다. ◎전문위원 D

D부장은 '20.12.23.부터 ◎전문에서 근무하였고, 경마개최일 제1부위원장으로서 수의부서 등 소관 운영부서 등을 관리감독하며 '22. 6.10.(금) 제주2경주 진행 시 제1부위원장이었다.

□ 비위행위

1) 개체식별 관리감독 소홀에 따른 사고 유발

D부장은 수의부서 등 경주진행 전반을 통제하는 관리감독자로서 개체식별에 대한 관리감독을 소홀히 하여 사고를 초래한 책임이 인정된다. 그러나 단순·반복 업무에 대한 연대책임 문책기준에 따라 C부장에 비해 책임의 정도는 낮은 것으로 판단된다.

2) 1차 비대위 개체식별 사고위험 관리 소홀

D부장은 1차 비대위 결정과정에서 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀히 하는 등 관리운영상(정책결정 등)의 과실이 인정된다. 그러나 ◎전문은 심판처 소속이며, 주로 경마개최일 심판 운영부서 업무를 총괄하므로, 경마매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀 등 관리상의 미비점 방치에 대한 직접적 책임은 제한적인 것으로 판단된다.

□ 징계양정

D부장은 2급 부장으로서 「취업규칙」 제3조 등을 준수할 의무가 있다.

① 개체식별 관리감독 소홀에 따른 사고유발은 ‘관리감독 소홀 및 직무사고 유발’ 비위로서 비위의 정도가 경하고 경과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 견책 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

② 1차 비대위 개체식별 사고위험 관리 소홀은 ‘직무성실의무 위반’ 비위로서 비위의 정도가 중하고 경과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 근신 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

이는 「인사규정시행세칙」 제65조에서 정한 둘 이상의 비위가 경합하는 경우에 해당되며 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 한 단계 이상의 징계처분을 요구할 수 있으므로 감봉 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

라. ▲사업처장 E

E처장은 '22. 4.20.부터 ▲사업처에서 근무하였고, 경마개최일 수석부위원장으로 제1부 및 제2부 운영부서 등을 관리감독하며 '22. 6.10.(금) 제주2경주 진행 시 수석부위원장이었다.

□ 비위 행위

1) 개체식별 관리감독 소홀에 따른 사고 유발

E처장은 경마개최업무 관리감독자로서 개체식별에 대한 관리감독을 소홀히 하여 사고를 초래한 책임이 인정된다. 그러나 단순·반복 업무에 대한 연대책임 문책기준에 따라 C부장에 비해 책임의 정도는 낮은 것으로 판단된다.

2) 운영상 미비점 방치 및 사고위험 관리 소홀

E처장은 경매매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀 등 관리상의 미비점을 방치하고, 1차 비대위에서 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀히 하는 등 관리운영상(정책결정 등)의 과실이 인정된다. 그러나 경매사업처장으로서의 관리기간이 현저히 짧아(사고일 기준 약 2개월 미만 근무) 관리운영상의 미비점을 장기간 방치하였다고 보기는 어려우므로 직접적 책임의 정도는 제한적인 것으로 판단된다.

□ 징계양정

E처장은 2급 처장으로서 「취업규칙」 제3조 등을 준수할 의무가 있다.

① 개체식별 관리감독 소홀에 따른 사고유발은 ‘관리감독 소홀 및 직무사고 유발’ 비위로서 비위의 정도가 경하고 경과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 견책 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

② 운영상 미비점 방치, 사고위험 관리 소홀은 ‘직무성실의무 위반’ 비위로서 비위의 정도가 중하고 경과실에 해당되는바 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 근신 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

이는 「인사규정시행세칙」 제65조에서 정한 둘 이상의 비위가 경합하는 경우에 해당되며 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 한 단계 이상의 징계 처분을 요구할 수 있으므로 감봉 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

마. 前○본부장 F²⁶⁾

F는 '20. 8.26.부터 '22. 6.29.까지 ○본부에서 근무하였고, 경마개최일 개최운영 위원장으로서 경마개최업무를 총괄 관리감독하며 '22. 6.10.(금) 제주2경주 진행 시 개최운영위원장이었다.

□ 비위행위

1) 개체식별 관리감독 소홀에 따른 사고 유발

F는 경마개최업무 총괄 책임자로서 개체식별에 대한 관리감독을 소홀히 하여 사고를 초래한 책임이 인정된다. 그러나 단순·반복 업무에 대한 연대책임 문책 기준에 따라 C부장에 비해 책임의 정도는 낮은 것으로 판단된다.

2) 운영상 미비점 장기간 방치 및 사고위험 관리 소홀

F는 경마매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀 등 관리상의 미비점을 장기간 방치하고, 1차 비대위에서 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀히 하는 등 관리운영상(정책결정 등)의 중과실이 인정된다.

□ 징계양정

F는 당시 1급을 지역본부장으로서 「취업규칙」 제3조 등을 준수할 의무가 있다.

① 개체식별 관리감독 소홀에 따른 사고유발은 ‘관리감독 소홀 및 직무사고 유발’ 비위로서 비위의 정도가 경하고 경과실에 해당되는바, 「▼규정시행세칙」 제 63조에 따라 견책 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

26) F는 2022. 6.30.부로 ▼부로 발령이 났으며, 현재 처장(1급을) 직위에 있다.

② 운영상 미비점 장기간 방치, 사고위험 관리 소홀은 ‘직무성실의무 위반’ 비위로서 비위의 정도가 중하고 중과실에 해당되는바, 「인사규정시행세칙」 제63조 등에 따라 감봉 이상 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

이는 「인사규정시행세칙」 제65조에서 정한 둘 이상의 비위가 경합하는 경우에 해당되며 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 한 단계 이상의 징계 처분을 요구할 수 있으므로 중징계 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

바. ◇부 G

G과장은 '19. 7. 5.부터 ◇부에서 근무하였고, 경마개최일 수의운영원으로서 마체검사(보건) 업무를 담당하며 '22. 6.10.(금) 제주2경주 진행 시 수의운영원이었다.

□ 비위 행위 및 처분요구

1) 마체중 계량 결과 조치 미흡

G과장은 4급 과장으로서 「취업규칙」 제3조 등을 준수할 의무가 있다.

G과장은 마체검사(보건) 담당자로서 이번 사고의 직접적인 원인 제공자는 아니며 당시의 행위가 경마매뉴얼을 정면으로 위반한 것으로 보기는 어렵다. 그러나 말의 체중변화는 말의 건강상태의 변화나 경주에 영향을 미칠 수 있는 사항이므로 각별한 주의가 필요하다. 따라서 경주마의 특이사항(전 경주 대비 마체중 24kg 초과)²⁷⁾을 보다 철저히 확인하지 않고, 특이사항을 수의수석에게 보고하

27) - 사고일 이전(2022) 그간의 ②번 출전마 체중계량 수치를 살펴볼 때 $\pm 7\text{kg}$ 이내에서 체중변화를 보이고 있었으므로, 해당마의 경우 전 경주 대비 24kg 체중초과는 특이한 사항으로 볼 수 있음.

- 또한, 최근 1년간('21. 6. 1.~'22. 6.18.) 제주경마의 총 경주마 출전두수(6,807두) 중 체중변화가 직전경주 대비 $\pm 20\text{kg}$ 이상 발생한 두수(85두)는 약 1.2%에 불과함.

* G 과장 자료제출('22. 6.23.): “최근 1년간 경주 출전마 체중 20kg 이상 증감 내역” 관련

지 않는 등 적극적인 조치를 하지 않은 행위는 무사안일한 업무처리로 보이므로 정계에 이를 정도는 아니며 경고 처분요구가 적정한 것으로 판단된다.

관련자 의견 및 검토결과

가. B주임의 경우

B주임은 개체식별 확인 소홀에 따른 본인의 책임을 인정하면서도, 말관리사 파업환경, 불명확한 업무분장 등 업무 수행과 관련된 애로사항을 언급하였다.

나. 관리감독자(4명)의 경우

경주시행 관리감독 체계상 4명의 상급자들은 사고일 개체식별 관리감독 소홀, 운영상의 미비점 방치, 개체식별 사고위험 사전관리 소홀(1차 비대위) 등에 대해 본인들의 책임을 대부분 인정하면서도, 개체식별담당자의 주의소홀, 말관리사 파업환경, 경마인력 부족 등 관리여건상 여러 가지 애로사항을 언급하였다.

다. G과장의 경우

G과장은 본인이 운영부서에서 마체검사 업무를 담당하는 점, 마체중계량 업무매뉴얼에 따라 조교사에게 경주마 체중변화를 확인한 점 등을 사유로 개체식별 사고 관련하여 본인의 과실을 인정하기 어렵다는 의견을 제시하였다.

그러나 사고일 이전 그간의 ②번 출전마 체중계량 수치를 살펴볼 때 $\pm 7\text{kg}$ 이내에서 체중변화를 보이고 있었으므로, 해당마의 경우 전 경주 대비 24kg 체중초과²⁸⁾는 특이한 사항으로 볼 수 있으며, 이 점에 관해 보다 철저히 확인하여 수의수석에게 보고하는 등 적극적인 조치를 하지 않은 점은 무사안일한 업무처리 행태로 판단된다.

28) 당시 ‘아라장군’을 체중계량하였으며, 전산에는 ‘가왕신화’ 체중으로 수치를 입력하였음. 따라서 가왕신화 기준으로 사고일 이전(2022) 체중수치를 살펴보면 $\pm 7\text{kg}$ 이내에서 체중변화를 보이고 있음. 또한, 최근 1년간(‘21. 6. 1.~’22. 6.18.) 제주경마의 총 경주마 출전두수(6,807두) 중 체중변화가 직전경주 대비 $\pm 20\text{kg}$ 이상 발생한 두수(85두)는 약 1.2%에 불과함.

조치할 사항

▼부는

① 개체식별담당자로서 단순·반복적으로 진행되는 업무특성, 해당 업무 수행 기간(2년 이상) 등을 고려할 때 근소한 주의만 기울였다면 개체식별 사고를 예방할 수 있었으나 이를 소홀히 한 과실이 인정되어, 「전임직관리지침」 제13조를 위반한 B주임에 대하여 「▼규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 징계(“감봉 이상”) 처분하고, **【감봉 이상】**

② ◇부장으로서 업무담당자에 대한 관리감독을 소홀히 하였으며, 경매매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀 등 관리상의 미비점을 장기간 방치하고, 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀(1차 비대위)히 하는 등 관리운영상의 중과실이 인정되어 「취업규칙」 제3조를 위반한 C부장에 대하여 「인사규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 징계(“중징계”) 처분하고, **【중징계】**

③ ◎전문으로서 개체식별에 대한 관리감독을 소홀히 하였으며, 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀(1차 비대위)히 하는 등 관리운영상의 과실이 인정되어 「취업규칙」 제3조를 위반한 D부장에 대하여 「인사규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 징계(“감봉 이상”) 처분하고, **【감봉 이상】**

④ ▲사업처장으로서 개체식별에 대한 관리감독을 소홀히 하였으며, 경매매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀 등 관리상의 미비점을 방치하고, 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀(1차 비대위)히 하는 등 관리운영상의 과실이 인정되어 「취업규칙」 제3조를 위반한 E처장에 대하여 「인사

규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 징계(“감봉 이상”) 처분하고, **【감봉 이상】**

⑤ ○본부장으로서 개체식별에 대한 관리감독을 소홀히 하였으며, 경매매뉴얼 현행화 및 점검 소홀, 개체식별 업무분장 및 인력운영 소홀 등 관리상의 미비점을 장기간 방치하고, 개체식별 사고위험 사전관리를 소홀(1차 비대위)히 하는 등 관리운영상의 중과실이 인정되어 「취업규칙」 제3조를 위반한 F에 대하여 「인사규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 징계(“중징계”) 처분하고,

【중징계】

⑥ 수의운영원으로서 경주마의 체중 변화를 보다 철저히 확인하여 수의수석에게 보고하는 등 적극적인 조치를 하지 않은 업무처리 소홀이 인정되어 「취업규칙」 제3조를 위반한 G과장에 대하여 「인사규정」 제44조의2 및 「감사규정」 제35조에 따라 “경고” 처분하기 바랍니다. **【경고】**

[관련자]

성 명	당시 부서			현재 부서		처분요구
	소속	직 위(급)	관리기간	소속	직 위(급)	
B	◇부	주임(6급)	'19. 7. 1.~현재	◇부	주임(6급)	감봉 이상
C	◇부	부장(3급)	'18. 2.21.~현재	◇부	부장(3급)	중징계
D	◎전문	부장(2급)	'20.12.23.~현재	◎전문	전문위원(2급)	감봉 이상
E	▲사업처	처장(2급)	'22. 4.20.~현재	▲사업처	처장(2급)	감봉 이상
F	○본부	본부장(1급을)	'20. 8.26.~ '22. 6.29.	▼부	처장(1급을)	중징계
G	◇부	과장(4급)	'19. 7. 5.~현재	◇부	과장(4급)	경고

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일 련 번 호 2022-특정-09

감 사 명 제주경마 개체식별 오류사고 관련 특정감사

제 목 경마개최업무매뉴얼 및 개체식별 등 인력 운영관리 개선

소 관 본 부 ○본부

소 관 부 서 ▲부, ◎전문, ◇부, ◆부

내 용

1. 사건개요

○본부에서는 매주 금요일 및 토요일에 제주경마를 개최하고 있으며, '22. 6.10.(금) 제주2경주 출전준비를 진행하는 과정에서 ②번 출전마에 대한 개체식별 오류로 인해 ②번 출전마에 당초 출전예정인 “가왕신화”가 아닌 다른 경주마 “아라장군”이 출전하게 되는 사고가 발생하였으며 해당 경주는 정상적으로 시행되었다.

이후 ○본부에서는 '22. 6.11.(토)에 사고발생을 인지하였고 같은 날 비상대책위원회를 개최하여 마권 환불조치 의결, 고객공지 결정 등 후속조치를 하였고, '22. 6.12.(일)부터 우리 회 전 사업장(3개 경마장 및 27개 지사)에서 해당 마권(②번 출전마)에 대하여 환불업무를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「한국마사회법」 제17조 및 「한국마사회법 시행령」 제14조에 따라 경마본부, 부산경남지역본부 및 제주지역본부에서는 경마개최 운영부서별로 담당업무를 수행하는 기준과 절차를 경마개최업무매뉴얼(이하 “경마매뉴얼”이라 한다)에 정하고 있다.

그리고 「직제규정시행세칙」 제8조에 따르면 ▲부는 경마개최운영부서 편성 및 운영(편성체계 개선 업무 포함) 업무 등을 담당하며, ◎전문은 소관 경마장 심판 운영부서 업무 총괄 및 경마일 비상대책위원회 운영 업무 등을 담당하며, ◇부는 검량 및 수의 운영부서 업무 등을 담당하며, ◆부는 경마개최 운영부서 인사관리 등을 담당하고 있다.

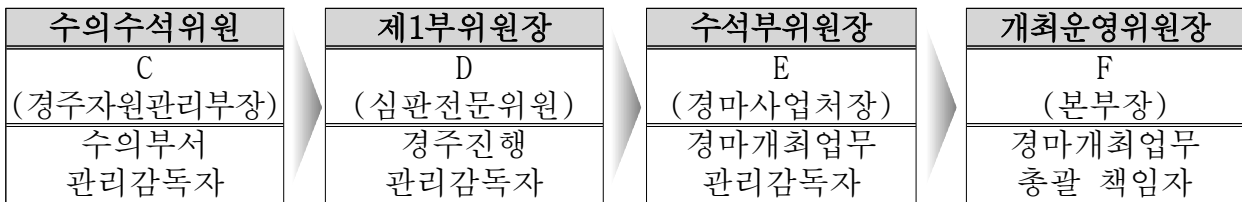
또한 개체식별 업무는 경마개최운영부서(이하 “운영부서”라 한다) 중 수의부서²⁹⁾에서 담당하며, 제주 운영부서 편제표에 따르면 수의 등 경주진행 업무는 수의수석위원, 제1부위원장, 수석부위원장, 개최운영위원장 순으로 관리감독 한다.

제주 운영부서 편제표



29) 경마개최일 수의부서 담당업무: 경주전·후 마체검사, 경주전·후 약물검사, 마체중계량, 개체식별 및 장구점검 등

제주 경주진행(수의부서) 관리감독 체계



그리고 「경마시행규정」 제155조 및 「경마시행규정시행세칙」 제82조에 따르면 천재지변, 경마시행 장비의 고장 등 정상적인 경마시행이 곤란한 비상사태 발생 시 대응방안을 마련하기 위하여 비상대책위원회를 경마본부, 부산경남지역본부 및 제주지역본부에 각각 설치·운영할 수 있다.

따라서 ○본부에서는 경마개최업무가 안정적으로 진행될 수 있도록 주의를 기울여 맡은 바 직무를 충실히 수행해야 한다. 그런데 '22. 6.10.(금) 발생한 개체식별 오류사고에 대해 관련 절차에 따라 특정감사를 실시한 결과 감사실에서는 아래와 같이 사실관계를 확인하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 개체식별 사고 발생 경위

제주경마장에서 활동하는 A 조교사30)는 ‘가왕신화’와 ‘아라장군’ 경주마를 보유하고 있으며, '22. 6.10.(금) 제주2경주 출전표에는 ‘가왕신화’가 ②번 출전마로 등록되어 경주에 출전하는 것으로 되어 있었다.

6.10. ▲ 제2경주 출전표

제주 2경주 I2022년도 299번째/본말		제주마 5등급 R1~40 핸디캡 (중계)				일반경주	
 2 가 왕 신 화 4세 (18.04.02) 제주 앞 회 R34 (부)진출상어 / (모)영표 7경 (2 / 0 / 1 / 0 / 2) / 19,790원 출전사: 5,000원(가발) 과거: 최고: 1:14.6 (2021.1.5. 4) 평균: 1:15.3 32((1 / 0 / 0) 최근(경) 수득상금 : 12,600원 본가면	 55.0(+0.5) 박용남 생산: 379승(9.8%)/1년: 18승 휘탄마: 1년(0 / 0 / 1) 조교사: 김미림(3조) 마주: 한성택 조교: 조교: 5명 80명(본말) 220515출생기일한 기타 220403과 전지파행 210902영치	1위	9,000원	구분	우승마	최고기록	출전준비소 집합시간
		2위	4,140원	해당등급(가발)	본 경기 료	(부담분량, 한수, 2)	10시30분
		3위	2,700원	제주마	1:16.2	1:08.5 (53.0, 53)	출 발 시 각
		4위	1,260원		1:16.4		11시30분
		5위	900원				

30) ▲ A 조교사: 소속 조(3조), 데뷔일자('02. 4.29.), 위탁관리말(가왕신화·아라장군 등 24두)

그런데 A 조교사는 본인의 착오로 '22. 6.10.(금) 제주2경주 ②번 출전마에 당초 출전 경주마인 '가왕신화'가 아닌 다른 경주마인 '아라장군'을 출전준비소에 데려오게 되었다.³¹⁾

이후 수의부서에서 개체식별담당자(이하 “담당자”라 한다)는 출전준비소에서 다른 경주마인 '아라장군'에 리더기로 마이크로칩을 인식시켰으며, 해당 행위는 관련 CCTV 영상에서 확인된다.

6.10. 담당자의 개체식별 영상(CCTV)

	■ CCTV 위치 - 대기마방(북)1 ■ 녹화일시 - 2022. 6.10. am10:22:40 ■ 행위내용 - 리더기로 2번 출전마(아라장군) 마이크로칩 인식
	■ CCTV 위치 - 대기마방(북)1 ■ 녹화일시 - 2022. 6.10. am10:22:42 ■ 행위내용 - 리더기로 인식 후 개체식별확인 자료(가왕신화)와 비교 확인

그런데 담당자는 리더기에 표시된 '아라장군'의 칩번호와 개체식별 확인자료에 기재된 '가왕신화'의 칩번호를 주의 깊게 살피지 못하여 두 경주마의 칩 번호가 다르다는 점을 인지하지 못하였고, 다른 경주마인 '아라장군'이 해당 경주에 출전하게 되었다.

31) >>부 확인결과에 따르면, A 조교사는 '22. 6. 3.(금) '가왕신화'와 '아라장군'을 훈련(위킹머신) 시켰으며, 훈련 후 본인 착오로 '가왕신화'와 '아라장군'을 바꿔서 서로 다른 마방으로 이동시켰음. 이후 해당 경주마의 마방이 바뀐 상태가 지속되었고, '22. 6.10.(금) A 조교사는 제주2경주 2번 출전마에 당초 출전 경주마(가왕신화)가 아닌 다른 경주마(아라장군)를 데리고 출전준비소로 이동함.

* 관련: >>부(제주)-571('22. 6.18. : 제주경마장 개체식별 오류 출전 사고 관련 >>결과 보고)

아라장군 및 가왕신화 칩 번호

- (리더기에 인식된 칩번호) ‘아라장군’ 칩 번호, **00-0715-18DE**
- (개체식별확인자료 칩번호) ‘가왕신화’ 칩 번호, **00-0771-7427**

한편, 개체식별매뉴얼 등 관련 자료³²⁾에 따르면 경주마의 성별, 모색, 흰점 등 외형적 특징을 통해 개체식별 하는 것이 원칙이며, 2차적으로 경주마에 삽입된 마이크로칩을 통해 확인하도록 되어있다.

사건 관련 두 경주마의 외형적 특징을 살펴보면, ‘가왕신화’는 암말이고, 가운데 이마에 흰점이 있으며, 모색이 회색인 반면, ‘아라장군’은 거세마이고, 모색이 회색이다. 따라서 육안으로 확인 시 성별 및 흰점여부에서 두 경주마의 차이를 구별할 수 있다. 또한, 당시 개체식별 확인자료에는 출전 경주마들의 성별과 모색이 기재되어 있었다.

그런데 담당자는 ‘아라장군’ 개체식별 시 관련 매뉴얼 등에 따라 성별을 확인하지 않았다고 진술하였으며³³⁾, 관련 CCTV 영상에서도 성별을 확인하지 않았던 점이 확인되었다.

나. 경마개최업무매뉴얼 현행화 및 점검 소홀

○본부에서는 '19.10월 기준으로 경마매뉴얼³⁴⁾ 작성 이후 '22. 6.10.(금) 사고 일 현재까지 약 3년여 간, 경마매뉴얼과 실제 경마시행 현황과의 불일치를 바로 잡아 명확하게 정비하는 등의 조치를 하지 않았다.

32) 개체식별 업무수행 기준자료: ① 제주 경마개최업무매뉴얼(개체식별), ② 말의 개체식별 기준 자료집(말등록원 제작)

33) 담당자 진술: “개체식별 시 여태까지 그렇게 **성별 부분까지는 보지 않았지만, 본인이 실수한 부분에 대해서는 할 말이 없다.** 또한 6.10. 출전 경주마들이 대부분 얼굴에 가면을 쓰고 출전준비소로 이동하여 이마에 흰점여부를 보기 어려웠고, 개체식별 확인자료에 경주마들의 흰점 특징이 기재되어 있지 않아 흰점 여부로는 확인할 수 없었다.”

34) 서울·부산·제주경마장은 「한국마사회법」 제17조 및 같은 법 시행령 제14조에 따라 운영부서별로 담당업무를 수행하는 기준과 절차를 경마개최업무매뉴얼에 정하고 있음.

- 서울경마장 최근 작성년도: 2021년, 부산경마장 최근 작성년도: 2022년

'22. 6.10.(금) 기준으로 관계자 방역 부서를 제1부위원장 산하로, 방역상황·고객방역·현장계도 부서를 제2부위원장 산하로 편제하여 운영하고 있으나, 4개 부서의 업무 및 인력현황 등이 경매매뉴얼에 반영되어 있지 않았다. 또한 심판, 경주편성, 핸디캡 등 운영부서별 근무인원 중 일부는 서울·부산 등 다른 사업장에서 근무하고 있거나 이미 퇴사하였으나³⁵⁾ 경매매뉴얼에 현행화 되지 않았다.

그리고 수의부서 업무매뉴얼을 살펴보면 운영인원 및 업무분장이 실제 수행현황과 대부분 차이를 보였으며, 특히 개체식별의 경우 담당자가 2명으로 기재되어 있고 그 중 한명은 퇴사한 것으로 확인된다.

수의부서 매뉴얼 및 수행현황 차이내역

구 분	수행업무	'19년 경매매뉴얼	'22년 수행현황
수석위원	수의부서 총괄	C	C
선임운영위원	수의부서 실무 총괄, 마체검사, 시료채취, 정밀검사	H	I
운영원	마체검사, 시료채취, 정밀검사	G, J	G
운영원	경주 전·후 시료보안	K, L	M, L
운영원	출전마 장구점검	N	O
운영원(보)	출전마 개체식별, 마체중 계량	P ³⁶⁾ /B	B

한편, ○본부에서 시행한 경매개최평가회의³⁷⁾ 문서를 살펴보면, 경매매뉴얼 내용검토 및 운영부서별 적정 이행 여부에 대한 확인·점검이 미흡하였으며, 관련자 진술³⁸⁾에 따르면 현장에서 업무를 수행하는 운영원 등을 대상으로 직무교육 시행내역 등은 확인되지 않는다.

35) 경매매뉴얼 인원 변동사항 사례: 심판부서 W(現[○]전문), 경주편성·핸디캡 X(現[♣]부), 계량 K('21년 퇴사) 등

36) P 과장 '20.12월 퇴사

37) 최근 3년 제주 경매개최평가회의 내역(참석대상: 경매개최운영위원장, 수석부위원장, 수석위원 등)

- 2021년 제주 경매개최 평가회의 결과보고('22.1월)
 - 2021년 제주 상반기 경매개최 평가회의 결과보고('21.7월)
 - 2020년 제주 경매개최 평가회의 결과보고('21.2월)
 - 2020년 제주 상반기 경매개최 평가회의 결과보고('20.7월) 등

38) 경매매뉴얼 점검 및 교육 등에 관한 진술

다. 개체식별 업무분장 및 인력관리 소홀

평소 담당자는 업무분장상 담당하고 있는 개체식별 외에 장구점검, 마체중계량 업무³⁹⁾에도 직·간접적으로 관여한 것으로 확인되었다. 특히 장구점검의 경우 직원 1명이 담당으로 지정되어 있으나 담당자가 1차적으로 장구점검을 하고 있었고, 개체식별 확인자료에도 승인장구 내역이 기재되어 있음이 확인된다.

담당자의 장구점검 확인자료

경주일자 : 2022.06.10							
경주번호	번호	승인장구	마명	마이크로칩번호	조교사명	성별	탈색
1	1	논가면	다크호스	00-07BD-AFF5	심도연	거	회
	2	망사논가면	꿈의선물	00-0771-76F0	변용호	거	갈
	3	논가면	백두보물	00-07AA-66F6	강태종	수	회
	4	논가면 계란헬콘고리재갈	발라카스	00-0771-71F0	강대은	양	밤
	5	논가면	현무진	00-07AA-6676	윤덕상	양	밤
	6	논가면	전설신화	00-07AA-632D	고성동	거	갈
	7	망사논가면	성읍최강	00-0769-C7FC	강태종	거	갈
	8		신경	00-075F-65C6	윤덕상	양	얼룩
	9	논가면	대성공	00-07AA-5569	강대은	거	회
	10	논가면 계란헬콘고리재갈	신의능력	00-0771-7283	신경호	거	회

■ 기존 개체식별 확인자료 (사고일, 6.10.기준)

■ 승인장구 내역 기재

담당 부장(수의수석위원)이 사고 발생 시까지도 이러한 상황을 알지 못하였다고 진술한 점에서 볼 때, 인력관리 측면에서 불명확한 상태가 해소되지 않고 방치되고 있었으며, 이로 인해 담당자로서는 수 개의 업무⁴⁰⁾를 동시에 수행함에 따라

구 분	주요 진술내용
담당자	- 외형적 특징이 바뀌었을 때 수의수석이나 심판에게 보고해야하는 절차에 대해서 알지 못했음. - 개체식별 관련하여 별도로 교육을 받은 적은 없음.
수의수석위원	개체식별 관련 매뉴얼을 교육한 적은 없음. 개체식별 담당자는 등록관련 업무를 했기 때문에 나보다 더 잘 알고 있음.
제1부위원장	- 각 운영부서별로 별도 운영원을 대상으로 교육한 적은 없음. - 주요 운영부서와는 간담회 등을 통해 애로점을 공유하고 개선사항들을 논의하는 등 노력들을 해왔으며, 개개인 모든 사람들에 대해서 교육하는 것은 한계가 있음. 올해 출발불성립 발생, 경주불성립 상황이 발생할 수 있다는 것을 가정해서 자체 모의훈련 계획을 하고 있었으나, 경주마관계자 상황 등 여러 가지가 맞물려서 하지 못했음.
수석부위원장	부임 이후 경마매뉴얼 등 교육을 지시한 적 없으며, 매뉴얼 미 업데이트 등 경마시행에서 못 챙겼던 부분들은 문제가 있음.
개최운영위원장	매뉴얼을 현행화 못한 부분에 대해서는 잘못을 인정할 수밖에 없음.

39) 수의부서(경주차원관리부 소관) 경마개최일 업무분장

- 장구점검 담당: 직원 1명(O 차장) / 마체중계량 담당: 경마지원직 1명(Q)

40) 개체식별담당자 업무분장 관련 진술

- (담당자) 지금 개체식별이 승인장구랑 같이 연관되어 있으며, 저는 개체식별할 때 승인장구도 체크하였음. 장구점검은 O 차장이 하며, 제가 개체식별할 때 장구를 체크하고, 말이 장안소에서 나가기 전에 O 차장이 한 번 더 체크하여, 총 2번 장구를 점검함. 개체식별도 O 차장과 같이 한 조로 2번 체크해야 한다고 생각함.
- (G과장) 개체식별담당자가 개체식별만 하는 것은 아님. 실제로 경마지원직이 담당하는 마체중계량업무도 봐주고, O 차장이 담당하는 장구점검도 O 차장이 점검(예시나가기 직전)하기 전에 시간적으로 마체중계량할 때 봐주기도 함.

개체식별에 주의를 기울이지 못하였거나, 주의가 분산되었을 것으로 판단된다.

한편, 담당자의 운영부서 발령내역을 확인한 결과 전자문서발령이 시행되지 않았으며, SAP(운영부서 발령관리)에는 운영부서 기입란에 ‘수의’가 아닌 ‘검량’으로, 직무 기입란에는 ‘개체식별’⁴¹⁾이 아닌 ‘운영원보’로 입력되어 있는 점이 확인되었다.⁴²⁾

그리고 담당자는 사고발생 후에 SAP상 본인의 검량부서 배치사실을 알게 되었으며, 실제로는 검량업무를 해본 적이 없다고 진술하였다.

비록 운영부서 발령내역과 실제 업무수행 현황이 다르다는 점이 이번 사고의 직접적인 원인이라고 하기는 어려우나, 불명확한 인력운영으로 인해 향후 유사사례 발생 시 근무자 간의 책임소재를 밝히기 어려운 결과를 초래할 우려가 있다고 보여진다.

조치할 사항

① ▲부에서는 경마개최운영부서별 담당업무를 수행하는 기준과 절차 등을 재 점검하여 경마개최업무매뉴얼을 현행화하여 운영하시기 바랍니다. 【통보】

② ◎전문에서는 경마개최업무매뉴얼에 따른 운영부서별 역할과 책임에 관한 직무교육, 경주 사고사례 공유 등 사고발생을 예방할 수 있는 방안을 검토해 주시기 바랍니다. 【통보】

- (C부장) 개체식별담당자의 경마일 운영부서의 본 업무는 개체식별임. 마체중과 개체식별이 동시에 이루어지고 있으며, 마체중은 경마지원직 1명이 모든 일을 하고 있음. 간혹 마체중이 몇 kg이라고 동시에 관리사에게 얘기하는 경우는 종종 있을 수 있음. 다만, 사고발생 후에 개체식별담당자가 장구점검을 1차적으로 도와주는 것을 알았음. 그래서 장구점검은 1·2차 모두 O 차장이 책임지고 해야 한다고 O·B 모두에게 얘기했음.

41) 실제 SAP(집무부서 발령관리)에는 직무명 목록 중에서 ‘출주대기마사(개체식별)’ 항목을 선택하여 입력할 수 있음.

42) ◆부에서는 전입직의 경우 사업장 간 이동이 필요한 경우 또는 소속부서의 수행 직무와 다르게 근무하는 경우에 한정하여 ‘운영원보’ 전자문서를 시행하며 개체식별담당자는 해당부서 업무와 본인의 직무가 일치하는 경우에 해당되어 전자문서 발령을 시행하지 않았다고 소명함. 또한 SAP상 ‘제주검량’ 발령은 ◇부의 요청으로 '21. 2. 4. 입력되었으며, 이는 부서의 업무분장 상 개체식별담당자가 수의·검량부서 경마지원직 근태관리를 담당하기 위한 것으로 확인됨.

③ ◇부에서는 개체식별, 마체중계량 등 수의업무 프로세스를 개선하고, 근무자 개인별 업무분장이 소관 업무수행에 적합하도록 관리해 주시기 바랍니다.

【통보】

④ ◆부에서는 경마개최운영부서 근무자들의 발령현황에 대한 전자문서 결재와 SAP 시스템 입력사항의 일치여부 등을 전반적으로 점검하여 실제 업무수행 내용에 따라 안정적인 인력관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【통보】